

Centro de Eventos "Kairós"

Termos principais para leitura rápida. Não substitui o contrato, que é o documento que vale. **Inventário dos equipamentos em anexo separado.** Nome do espaço ainda provisório.

AS PARTES

MOTOR EM AÇÃO APORTA O espaço físico ◆ Imóvel com auditório e dependências, pronto para uso ◆ Instalações prediais, energia, climatização e acessos ◆ Disponibilidade garantida durante toda a parceria Continua pagando por fora: IPTU, aluguel, obras, manutenção predial, manutenção dos equipamentos, energia, água, internet, portaria, ECAD, alvará, AVCB e o seguro de responsabilidade civil. Quem responde: Davi Leonardo de Paula Arraz assina pela empresa; Luciano Duarte Peres (advogado, OAB/SC 2010) é o interlocutor e o devedor solidário.	ESPAÇO KAIRÓS APORTA A estrutura e a operação ◆ Equipamentos e mobiliário: 57 itens, 325 peças (Anexo I) ◆ Marca e nome "Centro de Eventos Kairós" ◆ CNPJ já ativo e perfis em redes sociais ◆ Carteira de clientes e reputação de mercado Continua pagando por fora: reposição de equipamento por desgaste, seguro dos equipamentos e o imposto sobre a receita — veja a nota 1 da minuta.
--	--

COMO O DINHEIRO É DIVIDIDO

50/50

Nas **datas comercializadas**, tudo que o espaço arrecada entra numa conta própria da parceria. Dela saem **somente os custos da operação** — a lista é fechada — e **o que sobra é dividido em duas partes iguais**. Prejuízo no mês, os dois cobrem meio a meio. Ninguém tem pró-labore.

AS DUAS DATAS MENSAIS DE GILBERTO

2

Gilberto tem **duas datas por mês** para seus próprios eventos — imersões, treinamentos, palestras, gravações —, **sem custo de locação do espaço nem de uso dos equipamentos**. A receita dessas datas é **integralmente dele** e não entra no rateio. Ele paga apenas os custos variáveis do dia (equipe extra, alimentação, limpeza). Indicadas com 30 dias de antecedência, têm preferência na agenda. Não são cumulativas.

Únicos custos abatidos	Só o custo direto do evento : operador técnico, limpeza, segurança e equipe de evento.
Não pode ser abatido	Lista fechada : pró-labore, taxa de administração, aluguel ou IPTU, energia, água, internet, portaria, ECAD, manutenção predial e dos equipamentos , royalty de marca, depreciação e despesa estranha à operação. Sem nota fiscal idônea não entra.
Fica com cada um	Motor em Ação : imóvel, manutenção predial e manutenção dos equipamentos . Kairós : só a reposição por desgaste. Conserto é deles, substituição é sua.
Apuração e repasse	Fechamento mensal , com demonstrativo de cada data, receita, custo e memória de cálculo. Repasse logo após.

CONTROLE, PREÇOS E DECISÕES

Conta e transparência	Contas separadas. A Kairós fatura, recebe, abate o custo operacional do evento e repassa 50% do saldo líquido , com demonstrativo e notas. Valor recebido pela Motor em Ação volta para a Kairós em 48 horas.
Preços, agenda e decisões	Tabela só muda de comum acordo; agenda única, por ordem de registro. Preços, equipe fixa, investimento, dívida, mudança de nome e contrato longo exigem acordo escrito.

O COMODATO DOS EQUIPAMENTOS

Prazo	24 meses , do termo de entrega, renovando junto com a parceria. Nenhum bem vai para o espaço antes do termo assinado, com fotos.
Retirada por vontade própria	Kairós pode retirar os bens avisando por escrito com 90 dias de antecedência. É aviso, não pedido de autorização — veja a nota 2 da minuta.
Retirada imediata	Sem aviso nenhum em caso de fim do contrato, inadimplência, risco aos bens ou manutenção . Esperar 90 dias aí seria deixar o patrimônio exposto justo quando está ameaçado.
Propriedade	Seguem da Kairós (ou de Gilberto, conforme o inventário) e não se incorporam ao imóvel , mesmo instalados em caráter permanente. Motor em Ação é depositária, sem direito de retenção .
Manutenção	Motor em Ação paga a manutenção dos equipamentos, mas a Kairós escolhe o técnico e executa . Eles não podem abrir, adaptar nem contratar ninguém para mexer nos bens sem autorização escrita.
Garantia pessoal	Luciano Duarte Peres — advogado, OAB/SC 2010, solteiro — responde com o patrimônio pessoal , como devedor solidário, pela guarda e devolução dos bens, pelo repasse do lucro e pelas multas — sem benefício de ordem. Vale mesmo que ele saia da empresa , até a quitação e a devolução de tudo. Sendo solteiro, não há outorga de cônjuge a colher — a garantia nasce sólida.
Marca, CNPJ e redes	Seguem sendo da Kairós , licenciados à Motor em Ação só enquanto durar a parceria e só para operar o espaço.

PONTOS AINDA EM ABERTO

1. ✖ **Em que qualidade o Luciano assinou?** Você disse que ele e o Davi assinaram *pela Motor em Ação*. Se ele assinou só como representante da empresa, **a garantia pessoal dele não existe** — garantidor assina em nome próprio, numa linha que diz isso. Olhe o papel. Se for o caso, conserta com um termo à parte.

2. ✖ **Qual texto foi assinado?** Este documento mudou cinco vezes em 28/09. Vale o papel, não o arquivo. Se assinaram o resumo de uma página, é pré-acordo: falta endereço do imóvel, multa, foro e inventário definitivo.

3. ✖ **O imposto ficou todo com você.** Com a lista de custos enxugada, o tributo sobre a receita não é mais abatido antes da divisão — e o faturamento sai no seu CNPJ. Cerca de **R\$ 600 por evento** saindo do seu bolso. A conta está na nota 3 da minuta.
4. ✖ **"Solicitar" virou "avisar" de volta.** A troca de palavra que veio no seu arquivo transformaria a retirada dos equipamentos em pedido de autorização. Alinhei ao contrato — nota 4.

5. ✖ **Vale tentar o Davi também como devedor solidário.** Quem aparece como sócio é ele. Dois garantidores valem mais que um.

6. ✖ **Endereço do imóvel e inventário definitivo** com série, titularidade e valor de reposição, assinado na apuração dos 30 dias.

7. ✖ **Valores** da multa por violação e da cobertura do seguro de responsabilidade civil, além do foro e da data de início.